공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2024 - 161호 2024. 5. 8.

사 건 번 호 2023제감2010

사 건 명 삼표레일웨이(주)의 시장지배적지위 남용행위에 대한 건

피 심 인 삼표레일웨이 주식회사
서울 종로구 종로1길 42(수송동) 이마빌딩 7층
대표이사 차○○
대리인 법무법인(유한) 대륙아주
담당변호사 구○○, 이○○, 박○○, 권○○

심의종결일 2024. 4. 26.

주 문

1. 피심인은 국내 분기기 시장에서 정당한 이유없이 원재료 공급자로 하여금 다른 사업자에게 원재료를 공급하지 못하도록 강제 또는 유인하는 방법으로 다른 사업자의 생산활동에 필요한 원재료 구매를 방해하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 위 1.과 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 이 시정명령을 받은 날로부터 5년 이내에 거래 내역이 있는 모든 분기기 발주처에 서면으로 통지하여야 한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인은 철도궤도용품 제조, 철도궤도의 건설 또는 시공, 철도시설물 유지보수 등의 사업을 영위하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[1] 제2조 제1호에서 규정하는 사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인은 1980년 삼표산업 철도사업부를 전신으로 철도궤도용품 제조, 철도궤도 건설업을 영위하여 왔으며, 이후 철도사업을 승계한 삼표피앤씨로부터 2013. 11. 6. 철도궤도 건설부문 등을 물적 분할하여 설립되었다. 설립 당시 피심인의 상호는 '삼표이앤씨'였으나 2016. 12. 1. '삼표레일웨이'로 상호를 변경하였다.[2]

3 피심인의 일반현황은 아래의 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(해당연도 말 기준, 단위: 백만 원, 명)

연도	자본금	자산총계	매출액	영업이익	당기순이익	종업원수
2017년	25,000	125,681	90,488	13,055	12,612	149
2018년	25,000	139,431	88,347	14,732	12,556	
2019년	25,000	143,407	98,520	20,645	20,424	
2020년	25,000	156,748	98,963	19,298	18,116	147
2021년	25,000	141,498	100,962	18,190	11,464	136
2022년	25,000	139,459	93,269	6,778	7,330	128

* 출처: 피심인 제출자료(심사보고서 소갑 제1호증[3])

1) 2018. 9. 18. 법률 제15784호로 개정되어 2019. 3. 19.에 시행된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
2) 회사 명칭을 표현함에 있어 주식회사 등 회사 유형을 나타내는 용어는 생략한다(이하 같음).

4 피심인이 생산하는 주요 철도궤도용품은 아래의 <표 2>와 같다.

<표 2> 피심인의 주요 생산 품목

주요 생산 품목	설명
분기기	열차를 한 궤도에서 타 궤도로 전이시키기 위하여 궤도상에 설치하는 장비
신축이음매장치	온도변화에 의해 신축이 발생하는 레일의 특성을 조절하여 레일의 장출을 예방하는 장치
사전제작형 콘크리트궤도	현장타설 콘크리트 궤도의 단점을 보완하여 공장에서 콘크리트 궤도를 제작하고 현장에서 조립 시공하는 궤도
선로전환기	분기기의 방향을 전환하기 위해 사용되는 장치
궤도 유지보수 자재	망간크로싱, 텅레일, 접착절연레일, 중계레일 등

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제2호증), 피심인 홈페이지

5 피심인이 분기기를 납품하는 주요 업체는 국가철도공단, 한국철도공사, 서울특별시 도시기반시설본부, 서울교통공사와 같은 공공기관과 현대건설, SK에코플랜트(舊 SK건설), 포스코건설, 궤도공영 등 민간업체가 있다.

다. 피심인과 베스트엔지니어링의 관계

6 베스트엔지니어링은 피심인과 마찬가지로 분기기 등 철도궤도용품을 생산하고 있으며, 피심인과 동일한 삼표그룹 소속 계열회사이다. 2022년 기준 삼표그룹 주요 계열회사 현황은 다음의 <표 3>과 같다.

<표 3> 삼표그룹 주요 계열회사 현황(2022. 3. 24. 기준)[4]

3) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

4) 이 외에도 평산자원, 골든자원개발, 에스피에스테이트, 삼척에너, 동양시멘트, 산들환경, 에스피환경, 코스처, 농업회사법인 대원그린, 삼척이앤씨, 삼표농원, 삼표에스앤씨, 삼표라임스톤, 삼표피씨엔지니어링 등의 계열회사들이 있다.

구분	계열사명	대표자	설립일자	종업원수	사업내용
1	㈜삼표산업	윤○○/윤○○/이○○	2013.10.01.	773	레미콘 제조
2	㈜삼표시멘트	이○○	1990.12.22.	597	시멘트 제품 제조
3	㈜에스피네이처	국○○/임○○	2013.11.01.	259	건설기초자재 재활용 제품 제조
4	㈜삼표	김○○/박○○	1966.12.01.	190	레미콘・콘크리트 제품 제조
5	삼표피앤씨(주)	황○○	1994.07.26.	209	콘크리트 제품 제조
6	삼표레일웨이(주)	차○○	2013.11.06.	124	철도궤도용품 제작
7	삼표해운(주)	김○○	2016.08.01.	44	내항화물 운송
8	삼표자원개발(주)	배○○	2004.11.25.	59	석회석 채굴, 골재 채취
9	포항항8부두운영(주)	배○○/이○○	1999.06.10	55	항만하역, 내륙화물 운수
10	㈜팬트랙	염○○	2002.02.16.	27	철도궤도공사업
11	㈜베스트엔지니어링	유○○	2002.07.29.	27	철도궤도용품 제작
12	㈜청암	이○○	2012.12.01.	17	레미콘・아스콘 제조
13	㈜홍명산업	원○○	2002.04.16.	13	건물・토목 엔지니어링 서비스업
14	㈜엔알씨	이○○	2005.11.16.	13	건설용 쇄석・골재 제품 제조

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제3호증)

7 베스트엔지니어링은 삼표피앤씨에서 철도연구개발 업무를 담당하던 유○○ 대표이사가 2002. 7. 29. 설립하였으며, 2008년 당진철도에 매각되었다. 2011. 4. 29. 당시 삼표그룹 계열회사인 대원은 당진철도로부터 베스트엔지니어링의 지분 100%를 취득하였고, 베스트엔지니어링은 이때 처음으로 삼표그룹에 편입되었다.

8 삼표그룹은 다음의 <그림 1>과 같이 지주회사인 '삼표'를 중심으로 한 지주회사 체제 내 계열회사 지배구조와 '에스피네이처'를 중심으로 한 지주회사 체제 밖 계열회사 지배구조를 취하고 있다.

9 피심인은 지주회사 체제 내 계열회사 지배구조에 속해 있고 콘크리트 제조업체인 삼표피앤씨가 100% 지분을 보유한 반면, 베스트엔지니어링은 지주회사 체제 밖 계열회사에 속해 있고, 슬래그, 드라이몰탈 등 건설기초자재 재활용업체인 에스피네이처가 100% 지분을 보유하고 있다.

<그림 1> 삼표그룹 주요 계열회사 지배구조(2021. 3. 기준)[5]

< 삼표레일웨이 >
-
< 베스트엔지니어링 >
-

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제3호증)

라. 시장구조 및 실태

1) 분기기의 개념

10 분기기는 열차를 한 궤도에서 다른 궤도로 전환하기 위하여 궤도상에 설치하는 구조물로 포인트부(Point), 리드부(Lead), 크로싱부(Crossing 또는 Frog)로 구성되며 정거장 또는 건넘선 등에 설치된다.

11 우리나라는 철도가 개통된 1899년부터 60여 년 동안 일본의 경량레일[6] 분기

5) 그림 속 숫자는 지분보유비율이고, 그림 속 인물인 정○○은 삼표그룹의 회장, 정○○은 정○○의 장녀, 정○○은 정○○의 차녀이다. 그리고 정○○은 정○○의 장남이다.

기를 수입하여 사용하였고, 1963년부터 일본의 50kg 분기기를 국내에서 개량하여 생산하기 시작하였다. 이후 1980년 피심인은 국내 최초로 50kg 분기기를 자체 생산하였고, 1990년에는 60kg 분기기를 개발·공급하였으며, 1997년에는 고속철도용 분기기 국산화에도 성공하였다.

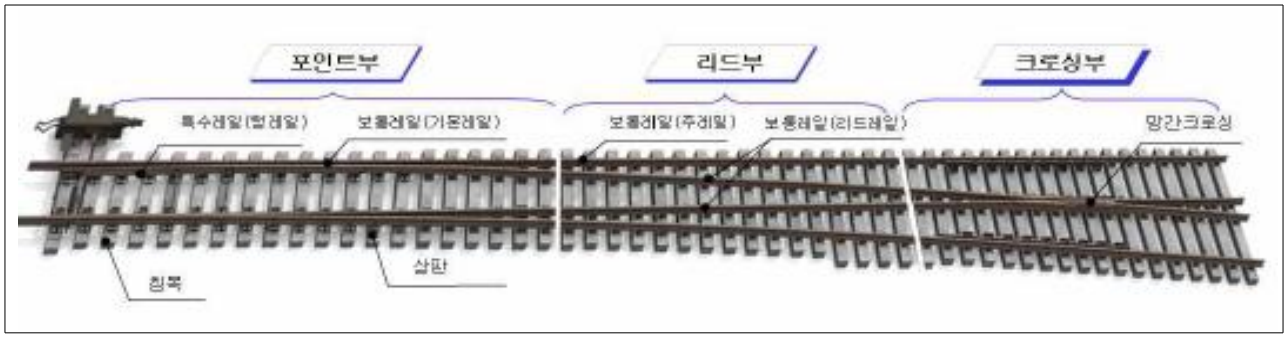
12 분기기는 선로모양, 교차방식, 사용레일 등에 따라 종류가 나뉜다. 선로모양에 따라서는 편개분기기, 양개분기기, 곡선분기기 등으로, 교차방식에 따라서는 다이아몬드 크로싱, 싱글 슬립스위치, 더블 슬립스위치 등으로 구분된다. 사용레일을 기준으로는 1m당 중량(kg)에 따라 구분되며, 50kg 분기기와 60kg 분기기는 이러한 분류에 따른 것이다.

13 50kg 분기기는 차량기지나 물류창고에 사용되는 NS형 분기기와 측선에 사용되는 NSI형 분기기로 구분되고, 60kg 분기기는 본선에 사용되며, 60E1 분기기는 고속전철에 사용된다.

14 또한, 분기기는 포인트부의 형태에 따라서 관절식과 탄성식으로 구분되는데 관절식은 과거에 주로 사용되던 형태이며 현재는 탄성식으로 전환되고 있다.

15 분기기의 구조 및 부품별 명칭은 다음의 <그림 2>와 같다.

<그림 2> 분기기의 구조 및 부품별 명칭



6) 경량레일이란 1m당 중량(kg)이 22kg 이하인 레일을 말한다.

2) 분기기 시장의 특성

16 분기구간은 운행선로에서 가장 위험한 장소이고 탈선사고도 빈번하게 발생하므로 분기기의 안전성 확보는 무엇보다 중요하다.

17 이에 철도시설의 건설 및 관리를 담당하는 국가철도공단[7]은 철도시설의 성능을 확인하고 실제 운행선에 적용하는 타당성을 검증하기 위해 2010. 8. 26. 철도시설성능검증지침[8]을 제정하여 철도시설 신규개발·개량·변경 등의 경우에 철도시설성능검증 절차를 거치도록 하고 있다[9].

18 국가철도공단은 철도시설성능검증제도를 운영한 이래 현재까지 철도시설성능검증에서 적합 판정을 받은 제품을 납품할 수 있는 사업자로 분기기 입찰참가자격을 한정하고 있다. 그 외 발주기관들은 분기기 입찰공고에 명시적으로 국가철도공단의 철도시설성능검증을 통과할 것을 요건으로 하고 있지는 않으나, 안정성이 중시되는 분기기의 특성상 철도시설성능검증을 통과하지 않은 제품을 구매하여 설치하기는 어려운 상황이다.

19 이에 분기기 시장에 진입하려는 신규 사업자가 개량 또는 신규개발한 분기기(이하 '신규분기기'라고 한다)를 발주처에 납품하기 위해서는 철도시설성능검증을 비롯하여 입찰에 이르기까지 아래의 <표 4>와 같은 일련의 과정을 거쳐야 한다.

<표 4> 분기기 시장 진입 주요 단계

---

7) 「국가철도공단법」 제7조(사업) 공단은 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 철도시설의 건설 및 관리

8) 철도시설성능검증지침 제1조(목적) 이 지침은 철도시설에 대한 성능을 확인하고 실제 운행선에 적용하는데 대한 타당성을 검증하기 위한 절차 및 체계와 기준 등을 제시하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 지침은 새롭게 개발된 철도시설 및 이미 성능이 확인되어 운영 중에 있는 기존 철도시설의 개량 또는 변경의 경우에 운행선(시험선 포함)에 설치하여 시험하는 철도시설에 대하여 적용한다.

9) 「철도안전법」 제27조(철도용품 형식승인) 및 제27조의2(철도용품 제작자승인)는 사업자가 철도용품을 제작할 때 형식승인과 제작자승인 등을 받도록 규정하고 있다. 해당 법령에 규정된 승인 대상은 차량용품(차륜, 차축, 연결장치, 활주방지장치. 제동실린더, 제동디스크, 제동패드), 궤도용품(보통레일, 접착절연레일, PSC침목), 신호통신용품, 전철전력용품이다. 「철도안전법」에서 규정하고 있는 승인대상은 국가철도공단의 철도시설성능검증지침을 적용하지 않는다.

성능검증	→	규격등록	→	설계반영	→	사전규격공개 및 입찰
·국가철도공단		·발주처		·설계업체		·발주처

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제4호증)

20 먼저 성능검증 단계에서는 국가철도공단이 소정의 절차에 따라 신규분기기의 성능을 검증한다.

21 성능검증이 완료되면 규격등록 단계에서 국가철도공단, 한국철도공사, 서울교통공사 등의 발주처가 신규분기기도 향후 발주대상에 포함될 수 있도록 규격서[10]나 구매시방서[11]에 신규분기기의 상세내용을 반영한다.

22 설계반영 단계에서는 철도시설의 건설을 담당하는 국가철도공단이 철도궤도 설계업체[12]가 궤도를 설계할 때 준수해야 하는 지침인 '궤도재료설계(KR C-14060)'를 현행화하여 규격등록이 완료된 신규분기기가 궤도설계 단계에서부터 누락되는 일이 발생하지 아니하도록 조치한다.

23 사전규격공개 및 입찰 단계에서는 발주처들이 분기기 입찰공고 전에 구매하려는 분기기의 규격을 공개하여 업체들의 의견을 청취한 후 입찰을 공고한다[13]. 그리고 입찰 참가자격을 만족하여 응찰하는 업체 수에 따라 단독입찰 후 수의계약을 진행하거나 공개경쟁입찰이 이루어진다

24 한편 국내 분기기 시장의 경우 연간 500~600억 원 규모로 시장이 크지 않다. 또한 분기기 개발·연구에는 초기 투자비용이 필요하며 철도시설성능검증을 위한 시

10) 규격서(Specification)란 발주처가 구매하고자 하는 제품의 성능, 재료형상, 치수, 용적, 검사방법 등 기술적 요구사항을 서술한 문서를 말한다. 국가철도공단, 한국철도공사 등 주요 분기기 발주처들은 발주하는 분기기의 종류별로 여러 규격서를 제정하여 분기기 입찰에 활용하고 있다.

11) 구매시방서(purchase specification)란 시설물의 안전, 공사시행의 적정성과 품질확보 등을 위해 시설물별로 정한 표준시공 기준을 의미한다. 부산교통공사 등 일부 발주처는 별도의 분기기 규격서를 제정하지 아니하고 구매하고자 하는 분기기의 규격을 구매시방서에 담아 분기기 입찰에서 공고한다.

12) 궤도 설계업체로는 코레일테크, 한일철도, 대한철도, KRTC, 궤도공영 등이 있다.

13) 발주처 중 분기기 수요가 가장 큰 국가철도공단은 연초에 당해년도 궤도사업계획을 관련업체에 설명하고 사업물량이나 발주방식 등에 대한 공청회를 가지기도 한다.

험제품 제작을 위해서는 원재료 공급처가 확보되어야 한다. 특히 철도시설성능검증 단계 중 현장설치 시험의 경우 실제 운영 중인 선로에 분기기를 설치하고 시험결과가 나오기까지 6개월에서 1년이 소요되기도 한다.

25 이러한 점들을 종합적으로 고려할 때 분기기 개발 및 성능검증에 적지 않은 시간과 비용이 투입된다는 점에서 분기기 시장에 신규사업자가 진입하는 것은 용이하지 아니하다. 그리고 개량·변경이 많이 발생하는 철도용품의 특성상 기존 사업자가 특허출원, 표준규격 등록 등의 방법으로 후발 사업자의 신규진입을 어렵게 할 가능성도 크다.

3) 분기기 시장 현황

26 분기기 제조업체별 시장점유율은 다음의 <표 5>와 같으며[14], 2020년에 세안이 분기기 시장에서 발생하기 전까지 피심인과 베스트엔지니어링은 분기기 시장을 100% 점유해 왔다.

<표 5> 국내 분기기 제조업체별 분기기시장 점유율

(단위: 백만 원, %)

구 분	2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
피심인	53,542	84.8	47,591	82.9	45,126	88.1	44,153	90.4	48,312	92.2	46,050	97.3	30,151	93.8
베스트엔지니어링	9,600	15.2	9,836	17.1	6,100	11.9	4,691	9.6	3,052	5.8	944	2.0	713	2.2
세안	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030	2.0	326	0.7	1,268	4.0
합계	63,142	100.0	57,427	100.0	51,226	100.0	48,844	100.0	52,394	100.0	47,320	100.0	32,132	100.0

* 출처: 피심인, 베스트엔지니어링, 세안 제출자료(소갑 제1호증, 제5호증, 제6호증)

27 또한, 아래의 <표 6>에서 알 수 있듯이 세안이 시장에 진입하기 이전에 피심인은 주로 60kg 및 60E1 분기기, 베스트엔지니어링은 50kg 분기기 판매에 주력하

14) 분기기 관련단품(가드레일, 텅레일, 크로싱 등)의 매출은 제외하였다.

였다. 베스트엔지니어링의 경우 공공기관 입찰에서는 60kg 또는 60E1 분기기 매출실적이 전혀 없고, 민간기업 입찰의 경우 60kg 분기기 매출 실적이 일부 있으나 크지 않다.

<표 6> 분기기 제품별 매출액 현황

(단위: 백만 원, %)

구 분			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
관수	50Kg	피심인	-	955	1,369	6,150	5,576	2,722	649
		베스트 엔지니어링	5,943	5,106	2,534	3,230	1,461	352	713
		세안	-	-	-	-	-	97	854
	60Kg	피심인	36,738	29,693	26,039	14,766	17,301	22,177	10,593
		베스트 엔지니어링	-	-	-	-	-	-	-
		세안	-	-	-	-	-	-	-
	60E1	피심인	9,639	8,408	9,130	9,869	18,451	16,652	5,880
		베스트 엔지니어링	-	-	-	-	-	-	-
		세안	-	-	-	-	-	-	-
민수	50Kg	피심인	238	258	110	85	451	972	866
		베스트 엔지니어링	3,478	4,730	2,969	1,461	1,257	592	-
		세안	-	-	-	-	986	229	415
	60Kg	피심인	6,927	4,251	3,409	11,757	5,647	2,333	563
		베스트 엔지니어링	179	-	597	-	334	-	-
		세안	-	-	-	-	44	-	-
	60E1	피심인	-	4,026	5,069	1,525	885	1,193	11,602
		베스트 엔지니어링	-	-	-	-	-	-	-
		세안	-	-	-	-	-	-	-
총액	50Kg	피심인	238	1,213	1,479	6,235	6,027	3,694	1,515
		베스트 엔지니어링	9,421	9,836	5,503	4,691	2,718	944	713
		세안	-	-	-	-	986	326	1,268
	60Kg	피심인	43,665	33,944	29,448	26,524	22,948	24,510	11,154
		베스트 엔지니어링	179	-	597	-	334	-	-
		세안	-	-	-	-	44	-	-
	60E1	피심인	9,639	12,434	14,199	11,394	19,337	17,846	17,482
		베스트 엔지니어링	-	-	-	-	-	-	-

		세안	-	-	-	-	-	-	-

* 출처: 피심인, 베스트엔지니어링, 세안 제출자료(소갑 제1호증, 제5호증, 제6호증)

28 아래의 <표 7>과 같이 2016년부터 2020년까지 주요 공공기관이 발주한 분기기 입찰 결과에서도 확인할 수 있듯이 50kg 분기기만을 구매하는 입찰에서는 베스트엔지니어링이, 60kg 또는 60E1 분기기, 50kg과 60kg 분기기를 함께 구매하는 입찰에서는 피심인이 주로 수주해 왔다.

<표 7> 2016년부터 2020년까지 분기기 입찰 결과

(단위: 백만 원)

발주처	낙찰자	분기기 종류	입찰공고일 (계약요청일)	공고명	입찰금액	낙찰방식
국가철도공단	피심인	60kg, 60E1	'17-05-23	2017년 궤도공사용 지급자재 (60kg 및 60EI 분기기 등) 제조구매 단가 계약	3,747	적격심사 수의(단독응찰)
			'18-09-18	도담~영천 복선전철 분기기 (60kg 및 60EI) 제조구매	14,917	
			'18-10-11	장항선개량 2단계 남포~간치간 분기기(60kg 및 60EI) 제조구매	2,350	
			'18-11-07	익산~대야 복선전철 분기기 (60kg 및 60EI) 제조구매	3,240	
			'20-04-08	서해선 복선전철 분기기 (60kgK, 60E1) 제조구매	17,691	
			'20-05-13	임성리~보성 철도건설 분기기 (60kgK, 60E1) 제조구매	5,259	
		60kg	'16-04-18	2016년 궤도지급자재(60kg 분기기 등) 제조구매 단가 계약	2,986	
			'18-08-10	궤도지급자재(60kg 분기기) 제조구매 단가 계약	1,259	
			'18-11-08	군장국가산업단지 인입철도 분기기(60kg) 제조구매	1,718	
			'19-08-13	대구권광역철도 분기기 (60kgK) 제조구매	1,400	
			'20-03-27	진주~광양 전철화사업 분기기(60kgK) 제조구매	2,781	
			'20-05-13	장항선 복선전철 신창~홍성 분기기(60kgK) 제조구매	1,698	
		60E1	'16-06-14	2016년 궤도지급자재(60EI 분기기 등) 제조구매 단가 계약	1,247	
			'18-09-18	이천~문경 철도건설 이천~충주간	4,378	

				분기기(60EI) 제조구매		
			‘18-11-07	포항~삼척 철도건설 영덕~삼척간 분기기(60EI) 제조구매	6,867	
			‘19-06-05	영천~신경주 복선전철 분기기(60E1) 제조구매	2,160	
		50kg	‘20-03-11	서해선 복선전철 분기기 (50kg NSI형) 제조구매	791	적격심사
	베스트엔지니어링	50kg	‘16-02-23	김포도시철도 궤도지급자재 (50kg 분기기) 제조구매	1,136	적격심사 수의(단독응찰)
			‘16-04-12	2016년 궤도지급자재(50kg 분기기 등) 제조구매 단가 계약	980	
			‘17-04-04	2017년 궤도지급자재(50kg 분기기 등) 제조구매 단가 계약	1,431	적격심사
			‘19-04-10	도담~영천 복선전철 분기기 (50kg NSI형)제조구매	2,178	적격심사 수의(단독응찰)
			‘19-07-11	포항~삼척 복선전철 영덕~삼척간 50kg 분기기 제조구매	672	
			‘19-08-08	대구권광역철도 분기기 (50kg) 제조구매	550	
			‘20-05-08	임성리~보성 철도건설 분기기 (50kg NSI형) 제조구매	125	적격심사
한국철도공사	피심인	60kg	‘16-07-14	탄성분기기 수의시담	1,377	특허수의
			‘16-12-06	노스가동분기기 및 탄성분기기	3,765	
			‘17-06-01	탄성분기기 구매	4,654	
			‘17-09-21	탄성분기기 구매	14,790	
			‘18-06-01	탄성분기기 총액계약	6,906	
			‘20-12-11	(중앙)탄성분기기 구매	18,569	
		50kg, 60kg	‘18-11-19	(중앙)탄성분기기 수의계약	10,016	
			‘19-07-09	(중앙)탄성분기기 수의계약	4,757	
			‘19-11-04	(중앙)탄성분기기 단가계약	10,200	
			‘20-05-21	(중앙)탄성분기기 26품목 구매	6,372	
서울교통공사 (서울메트로)	피심인	60kg	‘16-04-15	탄성분기기 4종 12틀 제작구매	1,452	적격심사 수의(단독응찰)
			‘20-11-18	탄성분기기 1종 3틀 제조구매 (블럭침목일체형)	321	적격심사
		50kg, 60kg	‘17-07-14	탄성분기기 4종 13틀 제작구매	1,153	적격심사 수의(단독응찰)
			‘18-08-14	탄성분기기 3종 37틀 제작구매	2,450	
			‘19-04-30	탄성분기기 5종 26틀 제작구매	2,207	
			‘20-03-18	탄성분기기 6종 22틀 제작구매	1,739	
	베스트엔지니어링	50kg	‘19-01-18	50kg 탄성분기기 1종 제조구매	512	적격심사 수의(단독응찰)
			‘20-11-26	도봉차량기지 유치선 50kgN 분기기 1종 제조구매 (7호선 연장구간 유형자산)	48	적격심사
인천광역시	피심인	60kg	‘18-12-21	서울도시철도 7호선 석남연장	1,115	적격심사

도시철도 건설본부				궤도공사 관급자재(분기기) 제작구매		수의(단독응찰)
서울특별시 도시기반 시설본부	피심인	60kg	'16-08-01	서울지하철9호선 3단계 궤도공사 관급자재(분기기) 구매	3,706	적격심사 수의(단독응찰)
		50kg, 60kg	'17-08-08	하남선(5호선연장) 궤도공사 관급자재(분기기) 구매	2,162	
	피심인	50kg	'16-02-24	서울지하철9호선 개화차량기지 유치선 증설궤도공사 자재구매(분기기)	1,496	적격심사

* 출처: 피심인, 베스트엔지니어링, 세안 제출자료(소갑 제7호증, 제8호증, 제9호증)

29 위 <표 7>의 낙찰방식을 보면, 피심인이 보유한 특허로 인해 피심인과 수의계약을 체결한 한국철도공사 이외의 다른 공공기관들은 대체로 피심인 또는 베스트엔지니어링과 단독응찰로 인한 수의계약을 체결해 왔다.

30 다만, 세안이 시장진입을 시작한 이후 피심인과 베스트엔지니어링은 각각 단독응찰만 하던 경향에서 벗어나 다음의 <표 8>과 같이 일부 입찰에서는 두 업체 모두 응찰함으로써 적격심사를 통한 경쟁입찰이 이루어지고 있음을 알 수 있다.

<표 8> 2016년부터 2020년까지 경쟁 응찰내역 및 입찰결과

(단위: 백만 원)

발주처	분기기 종류	입찰공고일 (계약요청일)	공고명	응찰자	투찰율 및 낙찰여부
국가철도공단	50kg	'17-04-04	2017년 궤도지급자재(50kg 분기기 등) 제조구매 단가 계약	피심인	92.613
				베스트엔지니어링	88.136(낙찰)
		'20-03-11	서해선 복선전철 분기기 (50kg NSI형) 제조구매	피심인	81.326(낙찰)
				베스트엔지니어링	81.129(적격점수 미달)
		'20-05-08	임성리~보성 철도건설 분기기 (50kg NSI형) 제조구매	피심인	85.216
				베스트엔지니어링	85.210(낙찰)
서울교통공사 (서울메트로)	60kg	'20-11-18	탄성분기기 1종 3틀 제조구매 (블럭침목일체형)	피심인	64.941(낙찰)
				세안	규격서 평가 부적격
	50kg	'20-11-26	도봉차량기지 유치선 50kgN 분기기 1종 제조구매 (7호선 연장구간 유형자산)	피심인	83.891(낙찰하한선 미달)
				베스트엔지니어링	85.035(낙찰)
				세안	84.065(낙찰하한선 미달)
서울특별시 도시기반	50kg	'16-02-24	서울지하철9호선 개화차량기지 유치선 증설궤도공사	피심인	97.284

시설본부			자재구매(분기기)	베스트엔지니어링	93.573(낙찰)

* 출처: 피심인, 베스트엔지니어링, 세안 제출자료(소갑 제7호증, 제8호증, 제9호증)

31 한편 세안은 2014년경부터 분기기 개발을 시작하여 2018년 4월 국가철도공단에 50kg 분기기 성능검증을 신청하였고, 2020년 7월 50kg 분기기 성능검증이 완료되었다. 성능검증 기간 동안 50kg 분기기의 개발 및 성능검증에 약 4.1억 원이 소요되었다[15].

32 세안은 50kg 분기기 성능검증을 완료한 후에도 2020년까지 공공기관의 분기기 입찰에 수주한 실적이 없었다. 다만 다음의 <표 9>와 같이 2018년 광주도시철도공사가 발주한 분기기 부품의 일부인 포인트레일 및 텅레일 상판 제작구매입찰, 2019년 인천교통공사가 발주한 가드레일 등 5종 제조구매 입찰에서 낙찰받음으로써 분기기 부품분야에서 피심인 및 베스트엔지니어링과 경쟁을 시작하였다.

<표 9> 세안의 분기기 부품 수주내역

(단위: 백만 원)

발주처	입찰공고명	계약체결일	계약금액	납품수량	납품일
광주도시철도공사	분기기 포인트레일 제작구매	'18-02-22	18	1식	'18-05-09
	분기기 텅레일상판 제작구매	'18-11-07	4	1식	'18-12-22
인천교통공사	가드레일 등 5종 제조구매	'19-11-13	14	1식	'20-01-02

* 출처: 세안 제출자료(소갑 제9호증)

4) 분기기 부품의 종류 및 거래구조

가) 개괄

33 분기기는 보통레일, 특수레일, 침목, 상판, 망간크로싱, 체결구, 기타 각종 볼

15) 2021년 2월 기준 세안은 60kg 분기기도 개발하여 성능검증을 받고 있는데, 개발에서 성능검증에 이르기까지 기간은 약 80개월이며 비용은 약 4.4억 원이 소요되었다.(소갑 제9호증)

트·너트 등으로 구성되며, 분기기 제조업체에 주요 부품을 공급하는 주요 업체는 아래의 <표 10>과 같다.

<표 10> 분기기 부품 주요 공급업체

부품명	업체명		
	피심인	베스트엔지니어링	세안
레일	현대제철	피심인, 현대제철 ※ 일부 자체제작	
침목	삼표피앤씨·태명실업(PC침목), 동양목재(목침목)	태명실업	
상판	베스트엔지니어링	자체제작, 동신테크	
크로싱	산해관, 자생, 보계	피심인, 대상스틸	
체결구	엘더스T&L, 팬트롤코리아, 남양트랙엔지니어링	엘더스T&L, 동화볼트	
주물품	금호금속, 영진주물, 한국주물, 동양주공, 대욱케스트	대욱케스트, 영진주물	

* 출처: 피심인, 베스트엔지니어링, 세안 제출자료(소갑 제7호증, 제8호증, 제9호증)

나) 레일

34 분기기 필수부품인 레일의 경우 국내 제조업체는 현대제철이 유일한데, 그 이유는 철도레일의 경우 길이가 길고 「철도안전법」에 따른 인증이 필요하여 수입이 쉽지 않기 때문이다. 현대제철이 생산하는 레일은 대부분 내수용으로 사용된다. 분기기에는 보통레일과 특수레일이 함께 사용되는데 보통레일은 주로 50kg과 60kg 레일이 사용되며, 포인트부에 사용되는 특수레일[16]인 70S 레일은 50kg 및 60kg 분기기에, 60D 레일은 60E1 분기기에 사용된다.

다) 크로싱

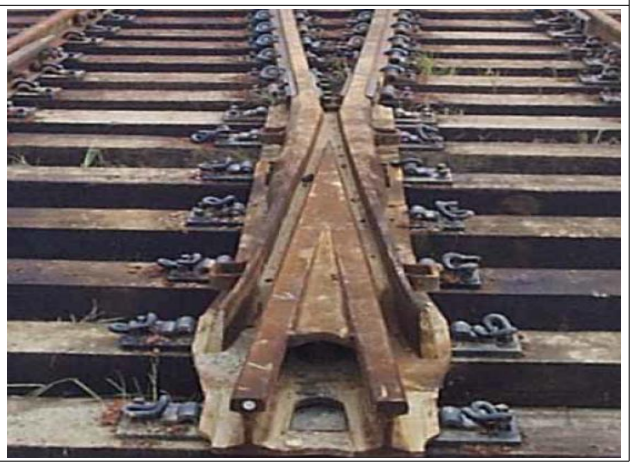
35 또 하나의 필수부품인 크로싱은 재료에 따라 망간크로싱과 합금강크로싱으로 구분되고 제조방식에 따라 일체형과 조립형으로 구분된다. 일체형에는 망간크로싱,

16) 한쪽 끝이 뾰족하게 다듬어진 레일로, 포인트부에 설치되어 열차가 원활히 선로를 전환하도록 돕는 역할을 한다.

조립형에는 망간노즈블록크로싱, 합금강노즈블록크로싱, 일반조립형크로싱이 있다.

36 크로싱은 제품 간 대체가 가능하며 피심인과 베스트엔지니어링은 망간크로싱, 세안은 합금강노즈블록크로싱을 사용한다.

<그림 3> 망간크로싱과 합금강노즈블록크로싱

< 망간크로싱 >	< 합금강노즈블록크로싱>
	

37 피심인과 베스트엔지니어링이 사용하는 망간크로싱을 제조하는 업체는 에쓰엠씨(국내), 산해관(중국), 보계(중국), 자생(대만), 다이도캐스팅(일본) 등이 있다. 에쓰엠씨가 제조하는 망간크로싱은 피심인이 비용과 기술을 투자하여 개발한 제품이며, 다이도캐스팅 제품은 타 업체의 망간크로싱에 비해 판매단가가 비싸다. 세안은 망간크로싱의 조달이 어려워지자 직접 합금강노즈블록크로싱을 개발·사용하였다.

38 망간크로싱은 주조를 통해 일체형 구조물로 만들어져 비교적 안정적이고 조립크로싱처럼 볼트나 리벳을 사용하지 않기 때문에 헐거움이나 덜걱거림이 발생하기 어려우며 내마모성이 큰 반면, 망간강을 사용하기 때문에 초기비용이 비싸다.

39 합금강크로싱은 망간크로싱보다 압축강도, 인장강도, 충격강도 등 모든 면에서 뛰어난 합금강 재질로 제작되었으며, 자재 비용도 망간크로싱보다 저렴하다고 알려져 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정 사실 및 근거

1) 개요

40 피심인은 2016년 2월경[17]에 철도 분기기용 레일을 공급하는 현대제철로 하여금 세안에 대한 분기기용 70S 레일을 공급하지 말 것을 요청하였고, 현대제철은 2016년 2월부터 2020년 4월까지 70S 레일을 세안에 공급하지 아니하였다.

2) 경쟁사 세안에 대한 정보 수집, 레일 공급업체인 현대제철 방문 및 협조 요청

41 피심인은 2014년 11월 경쟁사 세안의 분기기 제품 도입 정보 수집을 위해 궤도사, 감리사, 국가철도공단, 한국철도공사 등 관련 업체와의 접촉상황을 파악하였다. 또한 피심인은 2015년 1월에 세안이 분기기 수요자인 민간철도를 대상으로 방문한 사례를 조사하는 한편, 정보를 수집할 목적으로 세안의 퇴직자와 접촉하였다. 이러한 사실은 <표 11>과 같은 피심인이 참여한 신사업TFT 진행사항 관련 문건의 내용을 통하여 인정된다.

<표 11> 신사업TFT 진행사항 발췌

Ⅳ. 분기기 부문

□ 주요 진행사항(1월 4주차)

2014년 11월	2015년 1월 실적
Ⅰ. 제품도입 관련 ① 제품도입 품목 및 사양 결정 • 경쟁사 제품 도입 정보 수집 - 관련 업체 접촉상황 파악	Ⅰ. 제품도입 관련 ① 제품도입 품목 및 사양 결정 • 업체 동향 정보 수집 - 민간철도 자재소요계획 파악

17) 피심인이 현대제철에 70S 레일 공급 거절을 요청한 시기는 1) 피심인이 2014년 11월부터 2015년 1월까지 세안의 레일 공급업체를 확인하고자 현대제철과 지속적으로 협의하였던 점, 2) 2016년 2월 현대제철은 세안 임원과의 면담에서 피심인의 요청에 따라 세안에 70S 레일 공급이 불가하다고 답변하였던 점 등을 고려할 때, 2016년 2월경으로 추정된다.

: 궤도사, 감리사 (궤도공영, Krtc, 동명), KR, KORAIL 특이사항 없음	- 민간철도 목록정리 및 확인(별첨1) - 경쟁사 관련 추가정보 없음 • <u>경쟁사 퇴직자 미팅</u> [윤치홍(현 동명기술공사 근무) 미팅하였으나 특이사항 없음 • <u>민간철도 시멘트 공장 대상으로 경쟁사 방문사례등 조사 중</u> (현재까지 입수정보 없음) ※ 동해시 동양시멘트 수탁선 분기기 구매계획 확인 - 당사 견적요청 접수

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제10호증)

42 피심인은 2014년 11월 세안에 레일을 공급하는 업체를 파악하고자 현대제철을 방문하여 국내 대리점 리스트를 확인하고, 2015년 1월에는 현대제철 담당자를 만나 세안이 접근해 오거나 대리점과의 접촉이 확인되는 경우 피심인에게 연락해 줄 것을 요청하였다. 이러한 사실은 <표 12>와 같은 피심인이 참여한 신사업TFT 진행사항 관련 문건의 내용을 통하여 인정된다.

<표 12> <u>신사업TFT 진행사항 발췌</u>

Ⅴ. 구매 부문

□ 주요 진행사항(1월 4주차)

2014년 11월	2015년 1월 실적
Ⅰ. 분기기 ② Rail 공급업체 확인 • <u>현대제철 Rail 방문</u> - <u>국내 대리점 List 확인</u> - 현대제철: 국내 Rail 전체 담당	Ⅰ. 분기기 ② Rail 공급업체 확인 • <u>현대제철 담당자 미팅</u> - <u>신규개발사 접근 및 대리점 접촉 확인 시 당사 연락 요청</u>

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제10호증)

3) 피심인의 요청에 따른 현대제철의 세안에 대한 70S 레일 공급 거절

43 세안의 당시 영업담당 상무 승○○(현 삼표레일웨이 해외영업팀 상무)[18]는

18) 2014년 7월부터 2017년 8월까지 세안에서 근무하ㅎ였다. 2017년 10월 삼표레일웨이에 입사하여 현재까지 해외영업팀 상무로 근무하고 있다.

2016. 2. 19. 현대제철 서울영업소를 방문하여 형강KAM팀 문○○ 팀장, 문○○ 차장과의 회의에서 분기기용 철도레일을 공급받을 가능성이 있는지 문의하였다.

44 세안의 승○○ 상무가 작성한 현대제철을 방문한 후 작성한 방문보고서에는 <표 17>과 같이 현대제철은 보통레일인 50kg, 60kg 레일은 공급가능하나, 특수레일인 70S는 피심인이 타사에 공급 자제를 요청함에 따라 당장은 공급하기 어려워 세안의 양해를 구했다는 내용과 현대제철이 세안에게 레일 도매점인 코지스[19]를 통하여 레일을 공급받을 것을 제안하였다는 내용이 포함되어 있다.[20]

<표 13> 피심인의 상무 승○○ 확인서 발췌

문2. 상기 언급된 일시에 현대제철 서울영업소를 방문한 것이 사실입니까? 답. 네. 사실입니다. (중략) 문6. 당시 문○○ 차장과는 어떤 내용을 이야기하셨습니까? 답. **철도레일에 대해 견적을 줄 수 있는지에 대해서 이야기를 나눴습니다. 여기서 철도레일은 50K, 60K, 70S 등을 포괄합니다.**

* 출처: 소갑 제12호증

<표 14> 현대제철 방문보고서 발췌

방문보고서 - 방문일시 및 장소 : 2016. 2. 19. (금) 14:30 ~ 16:00 현대제철 서울영업소 - 업체명 : 현대제철 - 면담자 : 형강 KAM팀장 ○○○ / 차장 ○○○ - 회의주제 : 레일공급 가능성 타진 - 회의 주요내용 - 중 략 - • **70S레일은 삼표에서 타사에 공급자제 요청에 따라 당장은 공급하기 어려움**을 토로하며 세안의 양해를 구함. 70S 공급문제가 표면화되면 삼표에서 나머지 레일에 대해

19) 현대제철의 레일 유통업체로 코지스 외에도 가인스틸, 경상스틸, 대덕강업, 태인스틸, 삼남강재, 원형철강, 태광철강이 있다.

20) 현대제철이 레일 도매점을 통한 거래를 제안했던 내용은 세안의 2016. 2. 24. 면담보고서에서도 확인된다.(소갑 제13호증) 해당 보고서에 따르면 승○○ 상무는 코지스의 황○○ 부장을 면담하였으며, 코지스는 현대제철 레일담당 문○○ 차장으로부터 내용을 전달받아 세안의 레일구매 건에 대한 내용을 이해하고, 보안 필요성에 대해서도 알고 있다고 기재되어 있다.

서도 다 막을 가능성이 있음. 50kg/60kg 레일은 공급 가능하다고 함. 삼표의 주장에 의하면 70S 개발시 협약에 의해 삼표에 독점공급권이 있다고 주장하나, 논리에 맞지 않음. • **현대 담당자는 레일전문 도매상인 ㈜코지스를 이용하여 구매할 것을 제안**하여, ㈜코지스에 내용 정리하여 연락 받기로 함 • 생산일정은 3월에 60KR 압연일정 있으며, 60K는 3~4월경 있을 예정이나 미확정, 50kg는 상반기 없음. (60KR은 거의 매달, 60K는 1년에 2번 정도 생산함.)

* 출처: 세안 제출자료(소갑 제13호증)

45 <표 14> 현대제철 방문보고서의 내용은 세안의 ○○○ 상무의 진술을 통해서도 확인된다. 세안의 ○○○ 상무는 2016년 2월 당시 세안의 승○○ 상무가 현대제철에 레일공급 가능성을 타진하였으며, 이에 대해 현대제철은 70S 레일의 경우 피심인의 타사 공급 자제 요청으로 공급이 어렵다고 양해를 구했고, 70S 공급 문제가 표면화되면 피심인이 나머지 레일도 공급을 거절할 가능성이 있어 레일 도매상인 코지스를 통해 구매할 것을 제안하였다고 진술하였다.

<표 15> 세안의 상무 ○○○ 확인서 발췌

당시 저희 회사 영업상무였던 승○○(現 삼표레일웨이 해외영업 상무)가 **2016년 2월 현대제철 서울영업소를 방문하여 당시 형강KAM팀장이었던 문○○, 문○○ 차장을 만나 레일 공급 가능성을 타진한 적이 있습니다.** **70S 레일은 삼표에서 타사 공급 자제를 요청함에 따라 공급이 어렵다며 양해를 구하였고, 70S 공급 문제가 표면화되면 삼표에서 나머지 레일도 공급을 거절할 가능성이 있으니 레일 도매상인 ㈜코지스를 통해 구매할 것을 제안하였습니다**.

* 출처: 소갑 제16호증

46 상기한 점들은 종합적으로 고려할 때 현대제철에서 70S레일을 피심인의 요청에 따라 세안에 공급하지 아니하였다는 사실이 인정된다.

3) 현대제철의 피심인 외 70S 레일 공급 불가 정책 운용

47 2019년 8월 당시 레일 담당자인 현대제철 형강KAM팀 ○○○ 대리는 2019년 5월 '삼표레일웨이 거래현황' 보고서를 작성하였다. 해당 보고서에는 '동종사 현황'에 2017년 세안의 현대제철과의 직거래 가능여부 문의에 거래조건을 설명하였다는 내용과, '기타사항'에 "70SH/60BK 텅레일(분기기)용 레일 당사와 공동개발, 당사 삼표레

일웨이 외 타사 공급 불가"라는 내용이 포함되어 있다. 이는 <표 16>과 같은 현대제철 내부 문건인 '삼표레인웨이 거래 현황'의 내용을 통하여 확인할 수 있다.

<표 16> '삼표레일웨이 거래현황' 발췌

社內限

■ 삼표레일웨이 거래 현황

철 그 이상의 가치창조 Engineering the Future beyond Steel

✓ 형강KAM팀 거래실적

(단위 : 톤)

구 분	'17년	'18년	'19년 (~ 4월)	비 고
철도레일	6,926	6,665	2,327	

✓ 규격별 용도

일반재	열처리재	70SH/ 60BK
중계레일, 분기기(수출)	분기기, 절연레일, 신축이음매장치 등	텅레일(분기기)

✓ 동종사 현황

베스트엔지니어링	세안
· 삼표 관계회사 [주로 삼표 지급자재 제작] · 당사 선현금 거래 [일부 긴급재 및 직접 공급용]	· 삼표레일웨이 출신 설립 업체 · 한국철도시설공단 분기기, 절연레일, 신축이음매장치 등 성능검증 中 - 성능검증 완료 時 국내 공급 가능 '17년 당사 직거래 가능여부 문의, 당사 거래 조건 설명

'17년	'18년	'19년	비 고
331톤	130톤	18톤	

✓ 기타사항

- 70SH / 60BK 텅레일(분기기)용 레일 당사와 공동개발, 당사 삼표레일웨이 外 타사 공급 불가

* 출처: 현대제철 제출자료(소갑 제17호증)

48 현대제철의 철도 레일 담당자가 작성한 내부 문서에서 '70S 레일은 삼표레일웨이 외 타사 공급불가'라고 명시한 점을 고려할 때, 적어도 해당 문서가 작성된 2019년 5월까지 현대제철은 70S 레일을 피심인 외에는 공급하지 않는 내부 정책을 운용하였다고 보인다. 한편 현대제철은 위원회 현장조사 이후인 2020년 5월에 이르러서야 레일 대리점인 ○○○○를 통해 세안에 70S 레일을 공급하였다.

4) 근거

49 이와 같은 사실은 신사업TFT 진행사항(소갑 제10호증), 피심인의 상무 승○○ 확인서(소갑 제12호증), 세안의 현대제철 방문보고서(소갑 제13호증), 세안의 상무 ○○○ 확인서(소갑 제16호증), 현대제철의 내부문건 '삼표레일웨이 거래현황'(소갑 제17호증) 등을 통하여 인정된다.

나. 관련 법 규정

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률(개정 2018. 9. 18. 법률 제15784호)」

제3조의2 (시장지배적지위의 남용금지) ① 시장지배적사업자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위(이하 "남용행위"라 한다)를 하여서는 아니된다.

1. ~ 2. (생 략)
3. 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위
4. ~ 5. (생 략)

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령(개정 2019. 3. 12. 대통령령 제29618호)」

제5조 (남용행위의 유형 또는 기준) ③ 법 제3조의2(시장지배적지위의 남용금지) 제1항 제3호의 규정에 의한 다른 사업자의 사업활동에 대한 부당한 방해는 직접 또는 간접으로 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 함으로써 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 경우로 한다.

1. 정당한 이유없이 다른 사업자의 생산활동에 필요한 원재료 구매를 방해하는 행위
2. ~ 4. (생 략)

「시장지배적지위 남용행위 심사기준(개정 2015. 10. 23. 공정거래위원회고시 제2015-15호)」

Ⅳ. 시장지배적지위 남용행위의 세부 유형 및 기준

3. 다른 사업자의 사업활동에 대한 부당한 방해행위(법 제3조의2 제1항 제3호)

직접 또는 간접적으로 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 함으로써 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 경우(영 제5조 제3항)

가. 정당한 이유없이 다른 사업자의 생산활동에 필요한 원재료 구매를 방해하는

행위(영 제5조 제3항 제1호)

(1) 「원재료」에는 부품, 부재료를 포함한다.

(2) 「원재료 구매를 방해한다」 함은 원재료 구매를 필요량 이상으로 현저히 증가시키거나, 원재료 공급자로 하여금 당해 원재료를 다른 사업자에게 공급하지 못하도록 강제 또는 유인하는 것을 말한다.

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

50 법 제3조의2 제1항 제3호는 시장지배적사업자가 다른 사업자의 사업활동을 부당하게 방해하는 행위를 금지하고 있고,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[21]」 제5조 제3항 제1호 및「시장지배적지위 남용행위 심사기준」 Ⅳ. 3. 가.는 이를 구체화하여 '정당한 이유없이 다른 사업자의 생산활동에 필요한 원재료 구매를 방해하는 행위'를 규정하고 있다.

51 따라서, 피심인의 행위가 이 규정에 해당하기 위한 요건은 다음과 같다.

52 첫째, 피심인이 시장지배적사업자에 해당해야 한다.

53 법 제2조 제7호의 '시장지배적사업자'란 일정한 거래 분야의 공급자나 수요자로서 단독으로 또는 다른 사업자와 함께 상품이나 용역의 가격·수량·품질 기타의 거래조건을 결정·유지 또는 변경할 수 있는 시장지위를 가진 사업자를 의미한다.

54 당해 사업자가 시장지배적사업자에 해당하는지 여부는 시장점유율, 진입장벽의 존재여부 및 정도, 경쟁사업자의 상대적 규모, 경쟁사업자간 공동행위의 가능성, 유사품 및 인접시장의 존재, 시장봉쇄력, 자금력 등을 종합적으로 고려하여 판단한

21) 2019. 3. 12. 대통령령 제29618호로 개정되어 2019. 3. 12.에 시행된 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

다[22]. 또한 법 제4조에 의하면 당해사업자가 일정한 거래분야에서 시장점유율이 100분의 50 이상이거나 상위 3위 이내에 포함되고 상위 3 사업자의 시장점유율의 합계가 100분의 75 이상인 경우 시장지배적사업자로 추정된다. 이때 법 시행령 제4조 제3항에 따라 시장지배적사업자를 판단하거나 추정함에 있어서 당해사업자와 그 계열회사는 하나의 사업자로 본다.

55 둘째, 피심인의 행위가 정당한 이유없이 다른 사업자의 생산활동에 필요한 원재료 구매를 방해하는 행위여야 한다.

56 '원재료'에는 부품, 부재료를 포함하며, '원재료 구매를 방해한다' 함은 원재료 구매를 필요량 이상으로 현저히 증가시키거나, 원재료 공급자로 하여금 당해 원재료를 다른 사업자에게 공급하지 못하도록 강제 또는 유인하는 것을 말한다[23].

57 셋째, 피심인이 부당하게 다른 사업자의 사업 활동을 어렵게 하는 경우에 해당하여야 한다.

58

59 이때 '부당성'의 의미는 다른 사업자가 개별적으로 불이익을 입게 되었다는 사정만으로는 부족하다. 행위를 한 사업자가 시장에서의 독점을 유지, 강화할 의도나 목적, 즉 시장에서 자유로운 경쟁을 제한함으로써 인위적으로 시장질서에 영향을 가하려는 의도나 목적이 있었음이 인정되어야 하며, 객관적으로도 경쟁제한 효과가 생길만한 우려가 있는 행위로 평가될 수 있어야 한다[24].

2) 위법성 요건 해당 여부

---

22) 시장지배적지위 남용행위 심사기준 III.

23) 시장지배적지위 남용행위 심사기준 Ⅳ. 3.

24) 법원은 이와 관련하여 현실적으로 상품의 가격 상승, 산출량 감소, 혁신 저해, 유력한 경쟁사업자 수의 감소, 다양성 감소 등과 같은 경쟁제한의 효과가 나타났음이 입증된 경우, 그 행위 당시에 경쟁제한을 초래할 우려가 있었고 또한 그에 대한 의도나 목적이 있었음을 사실상 추정할 수 있다고 본다. 반면, 그렇지 않은 경우에는 행위의 경위 및 동기, 태양, 관련시장의 특성, 거래상대방이 입은 불이익의 정도, 관련시장에서의 가격 및 산출량의 변화 여부, 혁신 저해 및 다양성 감소 여부 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 상기 경쟁제한의 효과가 생길만한 우려가 있는 행위로서 그에 대한 의도나 목적이 있었는지를 판단하여야 한다고 판시하고 있다. (포스코의 시장지배적지위 남용행위에 대한 건, 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626)

가) 시장지배적사업자 여부

(1) 관련 시장의 획정

60 관련 시장, 즉 일정한 거래분야는 시장지배력을 행사하는 것을 억제하여 줄 경쟁관계에 있는 상품 등의 범위를 말하는 것으로, 거래대상(상품시장), 거래지역(지역시장), 거래상대방 등에 따라 구분될 수 있다.[25]

(가) 관련 상품시장의 획정 : 분기기 시장

61 관련 상품시장이란 특정 상품의 가격이나 용역의 가격이 상당기간 어느 정도 의미 있는 수준으로 인상될 경우 동 상품이나 용역의 대표적 구매자가 이에 대응하여 구매를 전환할 수 있는 상품이나 용역의 집합을 말한다.

62 이때 특정상품이 동일한 거래분야에 속하는지 여부는 (1) 상품이나 용역의 기능 및 효용의 유사성 (2) 구매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련된 구매행태 (3) 판매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 경영의사결정 행태 (4) 통계법 제17조(통계자료의 분류) 제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류 등을 고려하여 판단한다[26].

63 다음과 같은 점을 고려할 때 분기기는 일반적인 궤도재료들과 구분되는 별도의 상품시장을 형성하는바 본 사건의 관련 상품시장은 분기기 시장으로 보는 것이 타당하다고 판단된다.

64 첫째, 분기기는 레일, 상판, 침목 등 궤도재료의 복합체로서 그 역할이 열차가 주행하고 있는 궤도에서 다른 궤도로 전이시켜 주는 것이라는 점에서 일반 주행

25) 시장지배적 지위 남용행위 심사기준 Ⅱ. 일정한 거래분야의 판단기준
26) 시장지배적 지위 남용행위 심사기준 Ⅱ. 1.

구간에 설치되는 레일 등 일반적인 궤도재료들과는 역할이 다르다.

65 둘째, 사업자들이 궤도를 설계·건설할 때 참고하는 국가철도공단의 '철도설계 지침 및 편람' 중 궤도재료에 대해 규정하고 있는 '궤도재료설계(KR C-14060)'에 따르면 분기기는 구조적 안전성 등이 요구됨을 이유로 여타의 궤도재료와 구분하여 규정되어 있다.

66 셋째, 구매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련된 구매 행태 측면에서 위 1. 라. 3)의 <표 7>과 같이 국가철도공단 등 주요 분기기 발주처들도 분기기를 여타의 궤도재료와 구분하여 발주하고 있다.

67 넷째, 판매자의 경영의사결정 행태 측면에서 피심인은 아래의 <표 17>과 같이 분기기 사업부를 사전제작형 콘크리트 궤도(PSTS), 침목, 연마[27], 궤도 유지보수 등 여타의 사업부와 구분하여 독자적 영역으로 인식하고 있다.

<표 17> '2019년 및 중장기 사업계획 보고'(소갑 제17호증) 발췌

사업부	잘한 점	미흡한 점
분기기	∨분기기 개량·유지보수 물량 확대 - 개량·유지 매출 : 17년 (213억) → 18년 (216억)	∨분기기 시장 경쟁구도 지속 -시장진입 단계별(성능검증, 규격 등록 등) 대응하고 있으나 경쟁사 지속 시장 진입 추진

(나) 관련 지역시장 : 국내시장

68 관련 지역시장이란 다른 모든 지역에서의 가격은 일정하나 특정 지역에서만 상당기간 어느 정도 의미 있는 가격인상이 이루어질 경우 당해 지역의 대표적 구매자가 이에 대응하여 구매를 전환할 수 있는 지역 전체를 말한다.

27) 레일 유지보수 기술의 한 분야로 레일의 마모를 저하시키고 표면의 결함관리 등을 통해 열차의 회전성능, 동적 안전성 개선, 레일의 수명향상을 통한 선로의 안전과 유지보수 비용의 절감을 목적으로 하는 사업이다.

69 이때 특정 지역이 동일한 거래분야에 속하는지 여부는 상품이나 용역의 특성(부패성, 변질성, 파손성 등) 및 판매자의 사업능력(생산능력, 판매망의 범위 등), 운송비용, 구매자의 구매지역 전환가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 구매자들의 구매지역 전환행태, 판매자의 판매지역 전환가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 경영의사결정 행태, 시간적, 경제적, 법적 측면에서의 구매지역 전환의 용이성 등을 고려하여 판단한다[28].

70 다음과 같은 점을 고려할 때 본 사건의 관련 지역시장은 국내시장으로 보는 것이 타당하다고 판단된다.

71 첫째, 분기기는 무겁고 부피가 커서 운송거리에 따라 비용이 크게 증가하는 상품이다. 따라서 해외사업자가 국내에 분기기를 공급하고자 하더라도 높은 운송비용으로 인해 동일 제품을 국내사업자보다 저렴한 가격으로 공급하는 것이 매우 곤란하다. 이와 관련하여 국내 분기기 발주처 중 하나인 국가철도공단은 아래의 <표 18>과 같이 2014. 7월부터 현재까지 분기기 국제입찰을 시행하고 있으나 해외사업자가 응찰한 내역은 없는 것으로 확인된다.

<표 18> 국가철도공단 답변서(2021. 4. 6.)(소갑 제18호증) 발췌

① 국제입찰은 언제부터 시행하였으며, 현재까지 국제입찰을 해오고 있는지 여부에 대하여 설명하십시오. - '14.7. 이후 현재까지 국제입찰을 시행 중임. (중략) ④ 만약 ③[29]에서 해외업체의 응찰내역이 없다면, 귀 공단이 파악하고 있는 미응찰 사유를 제보해주시기 바랍니다. - 해외업체의 미응찰 사유는 정확히 알 수는 없음.

72 둘째, 분기기는 한 번 설치하면 특정 장소에 고정적으로 부설되어 사용된다. 따라서 해외사업자가 국내에 부설한 분기기에 이상이 발생한 경우 당해 분기기의 사

28) 시장지배적지위 남용행위 심사기준 Ⅱ. 2.

29) 항목③은 국가철도공단의 국제입찰이 시작된 이래 분기기 국제입찰 내역 등으로, 해외 업체가 응찰한 내역은 확인되지 아니함(소갑 제18호증)

후관리 시장에서 국내 사업자와의 경쟁력에서 불리한 위치에 있게 된다. 이와 관련하여 피심인도 아래의 <표 19>와 같이 분기기 품질보증 기간 동안 기술지원 등을 실시할 조직이 국내에 상주할 필요가 있다고 적시하였다.

<표 19> ‘분기기 시장 방어조건 검토 공단 협의용 0205-2 (수정)’ (소갑 제19호증 발췌)

구 분	내 용	비 고
시방서	분기기 품질보증 기간동안 기술지원 및 유지보수를 실시하기 위한 조직이 국내에 상주(운행차질 발생시 24시간 이내 조치)	추가 (입찰공고시)

73 셋째, 우리나라의 경우 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」에 따라 철도의 건설권한은 원칙적으로 국가, 지자체 및 국가철도공단에게 있고[30], 「철도산업발전기본법」에 따라 철도의 유지보수 업무는 한국철도공사가 담당하기에[31], 국내 분기기 시장은 위 1. 라. 3).의 <표 6>과 같이 관수사업의 비중이 매우 높은 특성을 보인다. 그리고 분기기 사업자가 분기기 및 관련부품을 제조·납품하기 위해서는 「철도안전법」에 따라 국가가 승인한 용품만을 사용해야 하고[32] 국가철도공단 등 대다수의 분기기 구매자들은 입찰자격 등에서 국가철도공단의 성능검증을 통과할 것을 요구하고 있다.

---

30) 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률
제8조(철도건설사업의 시행자) ① 철도건설사업은 국가, 지방자치단체 또는 「국가철도공단법」에 따라 설립된 국가철도공단(이하 “국가철도공단”이라 한다)이 시행한다. 다만, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따라 철도를 건설하는 경우에는 그 법에서 정하는 자가 시행한다.

31) 철도산업발전기본법
제38조(권한의 위임 및 위탁) 국토교통부장관은 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시장・광역시장・도지사・특별자치도지사 또는 지방교통관서의 장에 위임하거나 관계 행정기관・국가철도공단・철도공사・정부출연연구기관에게 위탁할 수 있다. 다만, 철도시설유지보수 시행업무는 철도공사에 위탁한다.

32) 철도안전법
제27조(철도용품 형식승인) ① 국토교통부장관이 정하여 고시하는 철도용품을 제작하거나 수입하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 해당 철도용품의 설계에 대하여 국토교통부장관의 형식승인을 받아야 한다.
제27조의2(철도용품 제작자승인) ① 제27조에 따라 형식승인을 받은 철도용품을 제작(외국에서 대한민국에 수출할 목적으로 제작하는 경우를 포함한다)하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 철도용품의 제작을 위한 인력, 설비, 장비, 기술 및 제작검사 등 철도용품의 적합한 제작을 위한 유기적 체계(이하 “철도용품 품질관리체계”라 한다)를 갖추고 있는지에 대하여 국토교통부장관으로부터 제작자승인을 받아야 한다.

74 이 같은 국내 분기기 시장의 규제환경 및 독자적 경쟁여건을 감안할 때 국가철도공단 등 분기기 발주처가 분기기 가격 변동을 이유로 구매지역을 해외로 전환하는 것은 시간적, 경제적, 법적 측면에서 쉽지 않으므로 관련 지역시장은 국내시장으로 획정하는 것이 타당하다.

(다) 소결

75 따라서 본 사건에서 관련 시장은 “국내 분기기 시장”으로 획정함이 타당하다고 판단된다.

(2) 관련 시장에서의 시장지배적지위의 인정 여부

(가) 시장점유율

76 피심인과 베스트엔지니어링은 삼표의 자회사로 계열회사 관계이다. 따라서 피심인이 시장지배적 사업자인지 여부를 판단함에 있어 계열사인 베스트엔지니어링을 피심인과 하나의 사업자로 보고 시장점유율 등을 판단한다. 피심인과 베스트엔지니어링은 위 1. 라. <표 5>와 같이 2020년 세안이 시장에 진입하기 전까지 국내 분기기 시장을 100% 점유해왔으며, 세안이 분기기 시장에 진입한 2020년에도 98%의 점유율을 보였다.

77 따라서 피심인은 국내 분기기 시장에서 시장지배적 사업자로 추정된다.

(나) 진입장벽의 존재 및 정도

78 다음과 같은 점에서 국내 분기기 시장에는 신규 사업자가 진입하기 곤란한 진입장벽이 존재한다.

79 첫째는 제도적 진입장벽이다. 분기기는 안전성의 확보가 중요하기에 분기기

및 부품에 대한 법적·제도적 승인(검증)절차가 존재한다. 이 같은 법적·제도적 승인(검증)절차에 따라 시장에 진입하려는 신규 사업자는 상당한 비용과 시간을 투자하여 분기기에 사용하는 철도용품에 대해 형식승인과 제작자승인을 취득해야 하며 분기기를 제조하여 국가철도공단의 성능검증 과정을 거쳐야 한다.

80 둘째는 기술적 진입장벽이다. 사업자가 분기기 시장에 진입하기 위해서는 여러 관련 기술을 보유해야 한다. 피심인은 분기기 시장에서 분기기 관련 70여 개의 특허를 보유하고 있으며, 이는 분기기 시장 신규사업자인 세안에게 진입장벽으로 작용하였다. 이와 관련하여 세안은 피심인과 베스트엔지니어링에게 아래의 <표 20>과 같이 8건의 지식재산권 무효소송을 제기하여 모두 승소하였다.

<표 20> 세안의 지식재산권 무효소송 제기현황

No	구분	등록번호 및 명칭	진행사항	날짜	출원인
1	특허	10-1237006 철도 분기기 시스템	대법원 승소	19/06/27	삼표레일웨이
2	특허	10-0440502 철도 분기기의 크로싱	특허법원 승소	19/04/26	베스트엔지니어링
			판결 확정	19/06/24	
3	특허	10-0706321 레일 분기기의 가드레일	특허법원 승소	20/07/17	삼표레일웨이
			판결 확정	20/08/06	
4	특허	10-0706322 레일 분기기의 조절간 설치구조	특허법원 승소	21/05/18	삼표레일웨이
			판결 확정	21/07/05	
5	특허	10-0776265 레일용 이음매장치 및 그 체결방법	특허법원 승소	20/10/30	삼표레일웨이
			판결 확정	20/11/19	
6	특허	10-0599519 철도 분기기용 포인트 상판 체결장치 및 체결방법	특허법원 승소	20/07/17	삼표레일웨이
			판결 확정	20/07/28	
7	특허	10-1061078 콘크리트 궤도 분기기용 탄성패드	특허심판원 무효판결	22/5/25	삼표레일웨이
			판결 확정	22/8/25	
8	디자인	30-0460359 분기기용 포인트 상판	특허법원 승소	20/10/30	삼표레일웨이
			판결 확정	20/11/19	

* 출처: 세안 제출자료(소갑 제15호증, 제20호증) 발췌

81 셋째, 사업자가 분기기를 제조하기 위한 부지를 충분히 확보하고 설비와 인력을 갖추기까지 상당한 비용과 시간이 수반되는 등 상당한 자본도 필요하다. 세안은 2015년도에 약 40억원을 들여 충주공장을 매입하고 약 80억원을 투자하여 2016년 말까지 설비를 마련하였다. 그리고 2015년부터 현재까지 매년 20억원 가량을 투입하

여 인력을 고용하고 있다(소갑 제15호증). 이는 2016년부터 2020년까지 국내 분기기 시장규모가 연간 약 480억 내지 약 630억 원 정도라는 점을 고려할 때 적지 않은 금액에 해당한다.

82 이러한 진입장벽들로 인하여 세안이 국가철도공단에 신규분기기 성능검증을 신청하였던 2018년 4월 국내 분기기 제조업체는 피심인과 동일 계열회사인 베스트엔지니어링[33]만 존재하였으며, 세안이 국내 분기기 시장에 진입하기 위한 부지와 설비를 갖추기까지 약 2년이 소요된 것으로 확인된다.

(다) 공동행위의 가능성

83 시장지배적지위 남용행위의 심사기준에서는 사업자간의 공동행위 가능성을 평가할 때 (a) 당해 거래분야에서 거래되는 상품이나 용역에 대한 수요의 변동이 작은 경우로서 경쟁관계에 있는 사업자가 수년간 안정적인 시장점유율을 차지하고 있는지 여부, (b) 경쟁관계에 있는 사업자가 공급하는 상품의 동질성이 높고, 경쟁관계에 있는 사업자간의 생산, 판매 및 구매조건이 유사한지 여부, (c) 경쟁관계에 있는 사업자의 사업활동에 관한 정보수집이 용이한지 여부, (d) 과거 부당한 공동행위가 이루어진 사실이 있는지 여부 등을 고려하도록 하고 있다.

84 다음과 같은 점을 고려할 때 분기기 시장은 공동행위의 가능성이 매우 높은 시장이다.

85 첫째, 위 1. 라. 3)의 <표 5>와 같이 피심인과 베스트엔지니어랑의 분기기 매출액과 시장점유율은 수년간 안정적으로 유지되고 있다.

86 둘째, 분기기는 국가철도공단이 사전에 지정한 규격에 맞추어 생산되므로 사업자들이 공급하는 상품의 동질성이 높고, 발주처의 입찰을 통해 시장에 공급되므로

33) 베스트엔지니어링의 경우 2006년경 국가철도공단에 50kg 분기기 성능검증을 신청하자 삼표그룹이 인수를 제안하였고, 2011년 삼표그룹에 인수되었다. 이후 국내 분기기 시장은 삼표그룹 소속 계열회사인 피심인과 베스트엔지니어링이 장악하였다.

사업자들의 판매조건이 유사한 제품이다.

87 셋째, 분기기는 도상에 설치되므로 경쟁사업자가 설치한 분기기를 관찰하여 정보를 수집하는 것이 어렵지 않으며, 발주처, 설계사 등을 통해 동향을 수시로 파악하는 것도 가능하므로 경쟁사업자의 사업활동에 관한 정보수집이 용이하다.

(라) 소결

88 피심인은 국내 분기기 시장에서 2016년부터 2020년까지 50% 이상의 시장점유율을 차지하고 있어 시장지배적사업자 추정 요건에 해당한다. 또한 국내 분기기 시장은 진입장벽과 사업자 간 공동행위의 가능성이 높다. 상기한 점을 고려할 때 피심인은 분기기 시장에서 시장지배적사업자로 인정된다.

나) 정당한 이유없이 다른 사업자의 생산활동에 필요한 원재료 구매를 방해하였는지 여부

(1) 70S 레일이 세안의 생산활동에 필요한 원재료에 해당하는지 여부

89 위 1. 라. 4)에서 검토한 바와 같이 분기기를 제작・생산하기 위해서는 일반레일과 특수레일이 필수적으로 요구된다. 분기기의 포인트부에는 일반레일과 특수레일이 모두 필요하며 리드부에는 일반레일이 사용된다. 70S 레일은 분기기의 포인트부에 필요한 특수레일에 해당한다는 점에서 분기기 생산에 필요한 원재료에 해당한다. 이는 국가철도공단이 분기기의 구매·제작에 적용하는 아래 공단 잠정표준규격서(탄성 및 I형 분기기)(소갑 제30호증)에서도 확인된다.

(2) 피심인이 원재료 구매를 방해하였는지 여부

90 피심인은 위 2. 가.에서 인정된 바와 같이 현대제철로 하여금 세안에 대한 70S 레일을 공급하지 말 것을 요청하였으며 실제 현대제철은 2020년 4월까지 70S

레일을 세안에 공급하지 않았다. 구체적으로 <표 14>와 같은 세안의 현대제철 방문 보고서에 '70S 레일은 피심인이 현대제철에 공급자제를 요청함에 따라 공급하기 어렵다'는 내용이 포함되어 있다.

91 한편 피심인은 현대제철과 70S 레일을 직접 거래하는 주요 수요자이며, 2010년에서 2022년 4월까지 현대제철의 분기기용 레일 매출의 88.7%를 피심인의 매출이 차지하고 있으며, <표 21>에 드러나듯 현대제철의 지정 대리점인 ㈜코지스에서도 현대제철이 세안과 거래할 경우 피심인이 대리점을 통해 간접적으로라도 문제제기를 할 수 있다고 언급하였다는 점에서 피심인은 현대제철에 세안과 거래하지 아니할 것을 요구할 수 있는 거래상 지위[34]가 있었으며, 현대제철은 이러한 거래상 지위를 가진 피심인과 원만한 관계를 유지하기 위하여 피심인의 요구에 따른 것으로 보인다.

<표 21> 코지스의 부장 ○○○ 확인서 발췌

5. ㈜세안과는 2016년 열처리 레일 소량을 공급한 이후 거래가 없다가 2019년 1월 60kg(32본)을 납품하였고, 추가로 50kg[70본(코지스 10본, ○○○ 20본, ○○○ 40본)], 60kg(80본)을 발주받아 50kg(70본), 60kg(32본)을 7월에 납품하였습니다. - 중 략 - 6. 2019년 5월경 ㈜베스트엔지니어링의 전○○ 이사가 전화를 하여 ㈜세안에 레일을 공급한 적이 있냐고 물었고, 일부 거래하였다고 대답하였습니다. 그 이후 2019년 5월 20일 ㈜세안의 천○○ 팀장에게 전화를 걸어 제3자 명의로 거래하자고 제안을 하였습니다. 7. ㈜세안에게 제3자 명의로 거래를 하자고 제안한 이유는 현대제철과 삼표레일웨이, 베스트엔지니어링, ㈜세안 등 철도 분기기 시장에서의 분쟁에 개입하고 싶지 않아서였습니다. 8. 통상 열처리 레일은 발주부터 제품을 공급받는 기간까지 3년 정도 소요되지만, 현대제철의 배려로 삼표레일웨이 발주물량을 제작할 때 저희 회사 발주물량을 같이 제작해서 현대제철이 공급해 주고 있습니다. 이러한 상황에서 저희 회사가 삼표레일웨이, 베스트엔지니어링의 경쟁사인 ㈜세안에 레일을 공급한다는 사실을 베스트엔지니어링에서 알게 되었고, 삼표그룹의 계열회사인 삼표레일웨이에도 알려지면 삼표레일웨이가 현대제철(주)에 정식으로 문제제기를 하게 되면 저희의 레일 공급에 영향을 미치게 될 것이 우려되어 제3자 명의로 거래하자고 제안한 것입니다.

* 출처: 소갑 제23호증

34) 현대자동차그룹 부회장인 정○○과 삼표그룹 회장 정○○의 장녀 정○○은 부부관계라는 점도 하나의 근거이다.

92 상기한 점을 종합적으로 고려할 때 피심인은 현대제철로 하여금 세안에게 70S 레일을 공급하지 못하도록 방해하였음이 인정된다.

(3) 피심인의 행위에 정당한 이유가 있는지 여부

93 피심인이 현대제철로 하여금 세안에 70S 레일을 공급하지 않도록 한 행위는 피심인이 독점하고 있던 분기기 시장에서 경쟁사업자가 신규 진입하는 것을 사전차단하기 위한 목적으로 이루어졌으며, 현대제철 역시 2022. 6. 7. 답변서(소갑 제18호증)를 통해 70S 레일을 공급 거절을 요청할 수 있는 정당한 사유가 존재하지 않는다고 의사를 표명하였다는 점에서 피심인의 행위에 정당한 이유가 없다고 판단된다.

다) 부당하게 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하였는지 여부

(1) 경쟁제한 의도 및 목적

94 피심인이 현대제철로 하여금 70S 레일을 세안에게 공급하지 아니하도록 요청하여 세안의 70S 레일 구매를 방해한 행위는 다음과 같은 점에서 경쟁제한 의도 및 목적이 있다고 보인다.

95 첫째, 피심인은 국내 분기기 시장의 독과점 사업자로 독점적인 이윤을 창출하고 있어 신규사업자의 분기기 시장 진입을 방해할 유인이 매우 크다. 세안이 2020년에 합금강크로싱을 개발해 시장에 진입하기 전까지 피심인은 계열회사인 베스트엔지니어링과 더불어 국내 분기기 시장의 100%를 점유하고 있었으며, 2018년도 기준 피심인의 영업이익률은 다음의 <표 22>와 같이 약 35%로[35] 나타나 다른 사업에 비해 월등히 높은 수준임을 확인할 수 있다.

35) 피심인의 분기기 사업 영업이익률은 같은 기간 제조업 평균 영업이익률인 7.28% 및 1차 금속업 평균 영업이익률인 5.04%를 훨씬 상회하고 있다(출처: 한국은행 2018년 기업경영분석).

<표 22> '2019년 및 중장기 사업계획 보고'(소갑 제25호증) 발췌

(단위 : 억 원)

구분	매출		영업이익	
	계획	실적	계획	실적
분기기	598	576	197	202
해외사업	148	101	7	△3
연마	86	71	30	22
유지보수	24	25	4	7
PSTS	166	104	△3	△45
침목사업	36	0	4	△5
구조물개량	10		△0	△1
철도건설		26		1
기타	2	8	△1	△11
계	1,071	912	237	169

96 둘째, 피심인의 본 사건 행위는 세안의 국내 분기기 시장 진입을 방해하기 위한 종합적이고 전략적인 대응 방안의 일환이었다는 점에서 경쟁제한 의도 및 목적이 명확하다고 보인다.

97 피심인은 경쟁사의 철도 관련 사업 중단, 경쟁사 견제를 목적으로 2014년 말부터 세안의 분기기 제품 도입 관련 정보를 수집하고, 분기기 원재료인 레일 공급업체를 파악하고자 하였다. 또한 2016년 8월부터 <표 23>과 같이 세안의 국내 분기기 시장 진입 시나리오를 파악하고, <표 24>와 같이 세안의 시장진입을 지연시키는 대응방안을 마련하였다. 이러한 사실은 <표 23>과 같은 피심인의 신사업TFT 진행사항 관련 문건과 <표 24>, <표 25>와 같은 피심인의 세안 대응방안 문건을 통하여 확인할 수 있다.

<표 23> 신사업TFT 진행사항 발췌

Ⅰ. 의사결정 및 검토사항

□ 의사결정 및 검토(요청)사항(1월 4주차)

대 상	이슈사항	비고
분기기	업체동향 정보수집	• 경쟁사 동향 및 시장 모니터링 관련 활동사항을 구체적으로 제시 - 정보취득 방법, 확인내용, 차후 일정 등

□ MOU 검토(2)

항목	주요 내용	비고
제3조 유효기간	① 유효기간은 양사 대표자의 서명일로부터 3년으로 한다. ② 해지에 관한 서면통보가 없는 한, 자동 연장	「①」 변경 → '3년'을 '1년'으로 변경 → 이유: 시장환경 변화에 능동적으로 대응 [시장환경 변화] Ⅰ. <u>경쟁사의 철도관련 사업 중단</u>에 따른 당사의 신사업 진출 의미가 없어질 경우: 당사의 사업 중단시 시장철수 용이, MOU업체의 피해 최소화 Ⅱ. <u>경쟁사 견제 목적</u>과 무관하게 당사에서 신사업으로 진출할 경우: 타사와 MOU 기간 중 신사업 진출함으로 불필요한 오해 소지 발생가능

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제10호증)

<표 24> <u>'세안 대응방안' 발췌</u>

경쟁사(세안)의 시장진입 시나리오 검토

구 분	① 안 중국 완제품 도입	② 안 BWG社 제품 도입	③ -1 안 독자모델 직접 생산	③ -2 안 재공품 → 국내 조립 가공
장 · 단점	• 고정비 최소화 가능 • 성능검증기간 단축 가능 • 당사 특허 회피 가능 • **가격 경쟁력 高**	• 고정비 최소화 가능 • 성능검증기간 단축 가능 • 당사 특허 회피 가능 • **수입 부대비용 多 (15% 이상)**	• **고정비 과다 발생** • **성능검증 절차 필요** (2년 이상) • 당사 특허 회피 설계 필요	• **고정비 축소 가능** • **성능검증 절차 필요** (1년 이상) • 수익성 감소
예상행동	• ① 성능검증 • ② 규격반영 • ③ 설계반영 • ④ 경쟁체제	좌 동	좌 동	좌 동
검토의견	• ㈜ 세안은 **80억원 정도 기투자**하여 공장확보 및 설비도입을 완료하였고, 생산 필요인력도 충원을 한 상태이므로 중국 등에서 완제품을 도입(수입)하는 것 보다는 **자체생산 방식을 추진**할 것으로 보임 • ③-2안 보다는 시장진입이 상대적으로 수월한 **50kg 분기기를 독자모델로 하는 ③-1안**으로 추진할 것으로 예상			

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제32호증)

<표 25> <u>'세안 대응방안'(소갑 제23호증) 발췌</u>

○단계별 대응

구분	대응방안	세부과제	담 당 부 서
성능검증 단계	성능검증 소요기간	·<u>50kg, 60kg, 60E1 등으로 세분화</u> ·<u>현장부설시험 장기화</u>	영업팀 기술연구소

ㅇ세부전략 · (주)세안에서는 우선 독자모델로 50kg용 분기기를 9월 중 철도공단에 성능검증 신청할 가능성이 있으며, · 사전에 공단 궤도처 및 KR연구원 담당부서 모니터링 강화로 진행사항을 신속히 파악하고 관련정보 입수 및 다각적 검토 · 경쟁사(세안) 제품의 성능, 규격 등에 대해 대내외 기술력과 역량을 결집하여 취약점 분석, 대응논리 개발 등 선제적 대응활동 강화 · 특히, 우리회사 특허내용과 겹치지 않게 설계 및 추진할 것으로 판단되나, 세부적으로 검토하면 삼표의 특허내용과 중복, 침해할 가능성이 높아 보이므로 관련증거 확보시 가처분 등 법적대응 및 조치도 강구할 예정임

98 나아가 피심인은 2016년 10월에 세안의 시장진입 방지를 위하여 분기기 입찰 절차별 세부사항을 검토하기도 하였다. 이러한 사실은 <표 26>과 같은 피심인의 '경쟁사 대응방안'의 내용 중 경쟁사 진입 방지를 위하여 입찰 절차별 세부사항을 검토한다는 내용으로부터 확인할 수 있다.

<표 26> '경쟁사 대응방안' 발췌

ㅇ 경쟁사 진입 방지를 위하여 입찰 절차별 세부사항 검토 중 - 입찰 참가 자격 : 조달청 분기기 제조업체(G2B) 등록 - 입찰 조건 검토 : 공급원승인, 발주형태(분리or 통합), 납품기한, 적격심사 - 규격서 : 규격서 內 특허부분

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제33호증)

(2) 경쟁제한 효과 및 우려

(가) 경쟁사업자의 비용 상승

99 피심인의 70S 레일 구매방해 행위로 인해 경쟁사업자 세안은 국내에서 철도용 레일을 생산하는 유일한 업체인 현대제철로부터 70S 레일을 공급받는 것이 불가능했다. 이에 세안은 70S 레일을 추가로 확보[36]하기 위해서 세안의 답변서(소갑 제24호증)에 포함된 내용과 같이 30% 이상 비싼 일본 제품을 구매해야 하는 상황이었다. 세안은 일본 제품은 가격이 높을 뿐 아니라 최소 구매량이 많아 과도한 구매비용, 재고부담, 이자 비용, 단가 차이 등의 문제가 있어 지속적으로 현대제철의 70S

36) 세안은 2014년부터 현대제철에게 70S 레일 공급 가능 여부를 확인하였으나 공급받을 수 없었고, 이에 2015년에 한국스미토모상사에서 현대제철의 단가에 비해 비싸게 구매했었다(소갑 제24호증).

레일 공급 가능성을 타진하기도 하였다.

100 일본산 70S 레일이 현대제철의 제품보다 가격이 높다는 사실은 레일 유통점인 코지스의 ○○○ 부장의 진술에서도 확인된다. 코지스의 ○○○ 부장은 일본에서도 철도용 레일을 공급하나, 일본 제품의 가격이 현대제철보다 월등히 비싸기 때문에 환율을 고려하더라도 일본에서 수입하여 판매하지 않는다고 답변하였다.

<표 27> 코지스의 부장 ○○○ 확인서 발췌

일본은 신일철주금[37]이란 철도 독점기업에서 레일을 공급하고 있으나 현대제철(주) 보다 **가격이 비싸기 때문에 일본에서 수입하여 판매하지는 않습니다.** 환율상 경쟁력이 있는 상황이 되더라도 **레일 가격 자체가 워낙 비싸기 때문에 가격적인 메리트는 없습니다.**

* 출처: 소갑 제23호증

101 구체적으로 세안이 구매한 70S 레일 거래 내역 및 구매단가는 아래 <표 28>과 같다. 세안이 한국스미토모상사로부터 70S 레일을 구매한 시점과 현대제철의 대리점인 ○○○○를 통해 구매한 시점은 상이하여 직접 비교는 곤란하나, 한국스미토모상사의 거래단가는 5년가량 이전임에도 불구하고 kg당 약 ○,○○○원으로 현대제철의 대리점인 ○○○○의 거래단가인 kg당 약 ○,○○○원보다 38.4%나 높다.

<표 28> 세안의 70S 레일 거래 내역

(단위: 톤, 백만 원)

구매일시	제조사	공급업체	수량	금액	비고
2015. 10. 19.	신일본제철	한국스미토모상사	○○○톤	○○○	kg당 약 ○○○○8원
2020. 5. 26.	현대제철	○○○○	○○톤	○○	kg당 약 ○○○○원

* 출처: 세안 제출자료(소갑 제24호증)

102 상기한 점들을 고려할 때 피심인의 방해행위로 인해 세안의 70S 레일 구매비용이 상승할 우려가 있었으며 피심인이 망간크로싱 구매 방해, 성능 검증 지연 등

37) 신일철주금은 2012년 신일본제철과 스미토모 금속공업이 합병하여 설립되었고, 이후 2019년 일본제철로 상호를 변경하였다.

방해가 없어서 세안이 국내 분기기 시장에 조기에 진입하고 분기기 생산량이 증가하였다면 비용상승에 따른 피해는 더욱 가중되었을 것으로 보인다.

(나) 경쟁력 약화로 인한 시장 배제

103 세안의 원재료 구매 가격의 상승은 제조원가를 높여 분기기의 가격경쟁력에 부정적 요인으로 작용하게 된다. 이러한 가격경쟁력 저하는 세안이 분기기 시장에서의 퇴출을 야기하는 원인으로 작용할 우려까지 있다고 할 것이다. 만일 세안이 시장에서 배제될 경우 궁극적으로는 분기기 시장에서의 독점 체제가 지속됨에 따라 경쟁 부재로 인한 가격의 상승, 산출량 감소, 상품의 다양성 제한, 혁신 저해 등의 결과를 초래할 우려 또한 존재한다.

3) 소결

104 피심인의 위 2. 가. 행위는 국내 분기기 시장에서 정당한 이유없이 다른 사업자의 생산활동에 필요한 원재료 구매를 방해하는 행위로서 부당하게 다른 사업자의 사업활동을 어렵게 하는 행위이므로, 법 제3조의2 제1항 제3호 및 법 시행령 제5조 제3항 제1호에 해당하여 위법하다.

라. 피심인 주장에 대한 검토

1) 위 2. 가.의 인정사실 관련 주장

105 피심인은 공급거절의 전제가 되는 세안의 현대제철에 대한 70S 레일 공급요청이 없었으며, 피심인이 현대제철에 대하여 세안에게 70S 레일을 공급하지 아니할 것을 요청하지 않았으며, 현대제철은 피심인의 요청을 이유로 세안에 대한 공급을 거절하지 않았으므로 행위사실이 인정되지 않는다고 주장한다.

가) 세안이 현대제철에 구체적이고 공식적인 공급요청을 하지 않았다는 주장

106 피심인은 세안은 현대제철과 접촉했을 당시 70S 레일 재고가 많아 이를 당장 구매할 의사가 없었다[38]는 점, 세안이 구입 시점·필요 물량을 특정하지 않았다는 점[39]을 고려할 때 세안의 접촉은 공식적 공급요청이 아닌 개략적 시장조사[40]에 불과하므로 세안이 현대제철에 구체적이고 공식적인 공급요청을 하지 아니하였다고 하며 공급거절의 전제가 되는 공급요청이 없었다는 점에서 행위사실이 인정되지 아니한다고 주장한다.

107 그러나 각각 다른 경제주체인 피심인, 세안, 현대제철에서 내부적으로 작성된 문건[41]에서 공통적으로 세안이 현대제철에 70S 레일 거래 가능 여부를 문의하였다는 사실이 드러나며, 공식적인 공급요청이 있기 전 실무 단계에서 사전협의가 선행되어야 하나 피심인의 방해행위로 인해 현대제철이 사전협의 단계에서 공급을 거절함에 따라 세안이 공식적으로 공급을 요청하는 것이 불가했던 상황임을 고려할 때 세안의 현대제철에 대한 70S 레일 공급요청이 있었다고 보이므로 피심인의 주장을 인정하기 어렵다.

나) 피심인이 현대제철에게 세안에 대한 공급 거절을 요청하지 않았다는 주장

108 피심인은 (i) <표 14>와 같은 세안의 현대제철 방문보고서는 세안에서 작성된 주관적·일방적 진술 기재에 불과하며 피심인의 요청 내용, 시기, 장소, 방법 등이 특정되지 않았고 공급 자제 요청이 공급 거절 요청인지 여부가 불분명하다는 점에서 의미도 불분명하다는 점, (ii) <표 16>과 같은 현대제철의 삼표레일웨이 거래현황 자료 중 70S 레일을 피심인외 타사에 공급 불가하다는 내용은 착오기재에 불과

38) 세안이 2015년경 신일본제철을 통해 상당한 규모의 70S 레일을 구매한 상태였음을 근거로 한다.

39) 피심인은 2016년 2월 미팅에서 세안이 구입 시점, 필요 물량 등을 특정하지 않고 구매 가능 여부를 문의했으며 현대제철은 최소물량이 맞아야만 공급이 가능하다는 원론적 답변만 하였다 주장한다.

40) 피심인 내부보고서에 세안이 2016년 8월 말 현대제철 방문에서 70S 레일 공급을 요청했다 표현한 것은 의미없이 기재한 것이며, 2017년 직거래가능 여부 문의는 구매의사를 표명한 것이 아니라고 주장한다.

41) <표 14>와 같은 세안의 현대제철 방문보고서(소갑 제13호증), <표 16>과 같은 현대제철의 삼표레일웨이 거래현황 자료(소갑 제17호증), 피심인의 분기기 경쟁사 대응현황보고(소갑 제15호증)을 말한다.

하다고 주장하며, 피심인이 현대제철에게 세안에 대한 70S 레일의 공급을 거절할 것을 요청한 사실이 없다고 주장한다.

다) 현대제철이 피심인의 요청을 이유로 세안에 대한 공급을 거절하지 않았다는 주장

109 피심인은 세안이 공식적으로 70S 레일 공급을 요청하지 아니하였다는 점에서 현대제철이 공급을 거절하였다고 볼 여지가 없으며, 현대제철은 세안이 최소 주문물량을 충족하지 못해 공급하지 않았던 것으로 피심인의 요청을 이유로 세안에 대한 공급을 거절한 것이 아니라고 주장한다.

110 그러나 2. 라. 1) 가)에서 검토한 바와 같이 세안은 현대제철에 70S 레일 공급 요청을 하였으며, 현대제철은 최소 주문물량을 충족하지 못함에도 불구하고 70S 레일을 공급한 사례가 다수 확인[42]된다는 점에서 피심인의 주장을 인정하기 어렵다.

2) 정당한 이유없이 생산활동에 필요한 원재료 구매를 방해하지 않았다는 주장

111 피심인은 현대제철로 하여금 70S 레일을 세안에게 공급하지 못하도록 강제할 수 있는 지위에 있지 않으며 현대제철에 경제적 대가를 주는 등 유인하지 않았다는 점에서 세안의 70S 레일 구매를 방해하지 않았다고 주장한다.

112 그러나 2. 다. 2) 나) (2)에서 검토한 바와 같이 피심인은 현대제철에 공급거절을 충분히 요구할 수 있는 거래상 지위가 있었음이 인정되며, 현대제철 또한 피심인과의 원만한 관계를 지속하기 위해 해당 요구에 따른 것으로 보인다는 점에서 피심인이 현대제철에 공급 거절에 대한 구체적인 경제적 대가는 지급하지 않았으나 공급거절을 조건으로 거래를 지속하는 것만으로도 원재료 구매 방해행위가 성립할 수 있다는 점에서 피심인의 주장을 인정하기 어렵다.

---

42) 세안은 2020년 삼남강재(공급업체)를 통해 현대제철로부터 70S레일을 43톤 구매한 바 있는데, 이 역시 현대제철 최소 생산단위에 매우 못 미치는 수량이었다(소갑 제18호증).

3) 부당한 사업활동 방해에 해당하지 않는다는 주장

가) 피심인의 행위에 경쟁제한 의도나 목적이 없었다는 주장

113 피심인은 현대제철은 국내 분기기 시장의 독점적 공급자로 피심인이 현대제철의 사업활동에 영향을 줄 수 없었다는 점에서 피심인의 행위에 경쟁제한 의도나 목적이 없었다고 주장한다.

114 그러나 위 2. 다. 2) 나) (2)에서 검토한 바와 같이 피심인은 현대제철에 공급 거절을 충분히 요구할 수 있는 거래상 지위가 있었음이 인정되며, 위 2. 다. 2) 다) (1)에서 검토한 바와 같이 피심인은 세안의 시장 진입을 방해하기 위해 종합적이고 전략적인 대응 방안을 수립하였다는 점에서 피심인의 주장을 인정하기 어렵다.

나) 피심인의 행위에 따른 경쟁제한 효과나 우려가 없다는 주장

115 피심인은 (i) 세안은 피심인의 행위가 있었던 2016년 2월 전에 70S 레일을 한국스키토모상사에서 구매했으며 2020년 4월 삼남강재에서 70S 레일을 추가로 구매하기 전까지 해당 물량을 모두 소진하지 못하였다는 점에서 피심인의 행위로 인해 세안의 비용 상승이 유발되지 않았다는 점, (ii) 레일 공급량 변동은 제한적이며 피심인의 행위가 없었더라도 레일 공급이 원활하지 않았을 가능성이 높으므로 피심인의 행위의 영향이 제한적이었다는 점, (iii) 70S 레일이 분기기 전체 원재료비 중 차지하는 비중이 크지 않아 영향이 제한적이라는 점에서 경쟁제한 효과는 우려가 미미하거나 없다고 주장한다.

116 그러나 (i) 피심인의 종합적이고 전략적인 세안의 시장 진입 방해행위가 없어 세안은 망간크로싱 등 원재료를 원활히 확보해 시장에 조기에 진입할 수 있었다면 70S 레일 구매 방해행위에 따른 효과가 확대되었을 것이라는 점, (ii) 만일 세안이 정상적으로 시장에 진입하였을 경우 70S 레일 재고 소진이 가속화되어 세안의

피해가 확대되었을 것이라는 점 등을 종합적으로 고려할 때 피심인의 주장을 인정하기는 어렵다.

3. 처분

117 피심인은 위 2. 가.의 행위와 동일하거나 유사한 행위를 다시 할 우려가 있으므로 법 제5조에 따라 행위금지명령을 부과하고, 피심인의 행위로 인해 저해된 국가철도공단의 성능검증제도의 독립성·투명성을 회복하기 위해 피심인이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 국가철도공단을 포함한 피심인의 발주처들에 통지하도록 통지명령을 부과한다.

118 한편 피심인의 위. 2. 가.의 행위는 시장지배적지위 남용행위로서 자유롭고 공정한 경쟁질서를 크게 저해하는 경우에 해당하나, 이로 인하여 세안의 시장 진입이 상당히 지연되었다거나 분기기 제작 비용이 크게 상승하였다고 보기 어려우며 피심인이 현저한 규모의 부당이득을 얻었다고 보기도 곤란하다는 점에서 과징금을 부과하지 아니한다.

4. 결론

119 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제3조의2 제1항 제3호에 위반되어 시정조치에 대하여 법 제5조 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 5월 8일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 이 정 희

위 원 조 성 진

<별지> 서면통지문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 삼표레일웨이(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 위반한 사실이 있습니다. 이로 인해 공정거래위원회로부터 다음과 같이 시정명령(공정거래위원회 의결 제2024-161호, 2024. 5. 8.)을 받았음을 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 피심인은 국내 분기기 시장에서 정당한 이유없이 원재료 공급자로 하여금 다른 사업자에게 원재료를 공급하지 못하도록 강제 또는 유인하는 방법으로 다른 사업자의 생산활동에 필요한 원재료 구매를 방해하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 위 1.과와 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 이 시정명령을 받은 날로부터 5년 이내에 거래 내역이 있는 모든 분기기 발주처에 서면으로 통지하여야 한다.

20 년 월 일

삼표레일웨이(주) **대표이사** **(인)**